

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3499/2535

นาย สุรศักดิ์ วิริยะไกรกุล

พระครู ปัญญา โปธิ คุณ

นาย เชาวร์ ชัยพฤกษ์ รักษา กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 176, มาตรา 290

ตามคำร้องขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อน ผู้ร้องแถลงว่าศาลนัดสืบพยานประเด็นผู้ร้องที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แต่เมื่อถึงวันนัด ทนายโจทก์และทนายผู้ร้องต่างก็ไปที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏว่าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่าศาลเจ้าของสำนวนไม่ได้ส่งประเด็นไปจึงไม่สามารถทำการสืบพยานประเด็นผู้ร้องได้ เมื่อกรณีเป็นเช่นนี้ ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องเสีย ตามคำร้องดังกล่าวไม่มีข้อความขัดแย้งหรืออาจแปลได้ว่าผู้ร้องสละสิทธิที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์สินในมูลกรณีเดียวกันนั้นอีกในภายหลัง การขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อนย่อมไม่ทำให้อำนาจที่จะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องหมดไป ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้อีก

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ชำระโจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 62963 ของจำเลยที่ 1 เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของจำเลย ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ 2404/2532 จำเลยไม่มี ทรัพย์สินอื่นใดนอกจากที่ดินที่โจทก์นำยึดขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว

โจทก์คัดค้านว่า หนี้ตามคำพิพากษาของผู้ร้องเกิดขึ้นโดยการสมยอม ไม่มีมูล หนี้จริง ขอให้ยกคำร้อง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2533 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีขอ เฉลี่ยทรัพย์สินอีกต่อไป ขอถอนคำร้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความ

วันที่ 7 สิงหาคม 2533 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ย เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินที่โจทก์นำยึดอีกโดยอ้างเหตุเช่นเดียวกับคำร้อง ขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อน

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ได้ขอ ถอนคำร้องเนื่องจากไม่ประสงค์จะดำเนินคดีขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกต่อไป เท่ากับผู้ร้อง สละสิทธิของผู้ร้องไปแล้วจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีก ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของ ศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าผู้ร้องมีอำนาจยื่น คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้อีกหรือไม่พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องขอถอนคำร้องขอเฉลี่ย ทรัพย์สินครั้งก่อนผู้ร้องแถลงว่า ศาลนัดสืบพยานประเด็นผู้ร้องที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2533 แต่เมื่อถึงวันนัดทนายโจทก์และทนายผู้ร้องต่างก็ไปที่

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏว่าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่าศาลเจ้าของสำนวนไม่ได้ส่งประเด็นไป จึงไม่สามารถทำการสืบพยานประเด็นผู้ร้องได้ เมื่อกรณีเป็นเช่นนี้ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องเสีย เห็นว่า ตามคำร้องขอถอนคำร้องดังกล่าวไม่มีข้อความขัดแย้งหรืออาจแปลได้ว่าผู้ร้องสละสิทธิที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์สินในมูลกรณีเดียวกันนั้นอีกในภายหลัง การขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อน ย่อมไม่ทำให้อำนาจที่จะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องหมดไป ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้อีก คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ